

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील सं. 5684/2021

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण
निगम लिमिटेड व अन्य

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड व अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., बी.आर.गवई

1. वर्तमान अपील में विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके आगे “ए.पी.टी.इ.एल.” के रूप में संदर्भित) द्वारा अपील सं. 358/2019 में दिनांक 30 जून, 2021 को विद्युत् हेतु पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमि. (इसके आगे “हरियाणा उपयोगिता” के रूप में संदर्भित) यहाँ पर अपीलकर्ता, द्वारा दायर अपील को खारिज किया गया और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इसके आगे “के.वि.वि.आयोग” द्वारा याचिका सं. 251/एमपी/2018 में दिनांक 13 जून, 2019 को पारित निर्णय और आदेश को बनाए रखा गया है।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं:

हरियाणा यूटिलिटीज ने गुजरात राज्य में एपी(एम)एल द्वारा स्थापित उत्पादन इकाइयों 7,8 और 9 द्वारा 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता के लिए प्रत्यर्थी-अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड (इसके आगे “एपी(एम)एल” के रूप में संदर्भित) के साथ दिनांक 7 अगस्त 2008 को दो बिजली खरीद समझौते (संक्षेप में, “पीपीए”) उक्त पीपीए में निहित नियमों और शर्तों पर किए थे। उक्त पी.पी.ए. हरियाणा यूटिलिटीज और एपी(एम)एल के बीच हरियाणा यूटिलिटीज द्वारा केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देश द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत की गई टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के अनुसरण में हुआ था।

3. एपी(एम)एल ने दिनांक 5 जुलाई 2012 को याचिका सं. 155/एमपी/2012 के रूप में एक याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न आधारों पर बोली में उल्लिखित टैरिफ से टैरिफ में वृद्धि में राहत की मांग की गई थी। के.वि.वि.आयोग ने उक्त याचिका में दिनांक 2 अप्रैल 2013 और 21 फरवरी 2014 को आदेश पारित किए थे। उक्त आदेशों को एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई थी। अंततः, एपीटीईएल के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का एक जत्था सिविल अपील सं. 5399-5400/2016 के माध्यम से इस न्यायालय में पहुंचा। इस न्यायालय ने, **एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और अन्य** के मामले में दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को निर्णय लिया, जिसमें गौर किया गया कि :-

"57. दोनों पत्र दिनांक 31-7-2013 और संशोधित टैरिफ नीति अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए जा रहे वैधानिक दस्तावेज हैं और इनमें कानून की शक्ति है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कोयले की खरीद का संबंध है, इस सीमा तक कि कोल इंडिया और अन्य भारतीय स्रोतों से आपूर्ति में कटौती की जाती है, इन दस्तावेजों के साथ पढ़े गए पी.पी.ए में खंड 13.2 में प्रावधान किया गया है कि कानून में बदलाव के परिणामों का निर्धारण करते समय, पक्षकारों को इस सिद्धांत का ध्यान रखना होगा कि कानून में इस तरह के बदलाव से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का उद्देश्य मासिक शुल्क भुगतान द्वारा से बहाल करना है, इस आर्थिक स्थिति तक की प्रभावित पक्ष को मानो कानून में ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, पी.पी.ए की परिचालन अवधि के लिए, विक्रेता को लागत में किसी भी वृद्धि / कमी के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा और केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग द्वारा तय की गई तिथि से प्रभावी होगा। ऐसा होने के कारण हमारा विचार है कि यद्यपि इंडोनेशिया के कानून में परिवर्तन पी.पी.ए के साथ पठित दिशा-निर्देशों के तहत कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य नहीं होगा, लेकिन भारतीय कानून में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा।

58...केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग इस निर्णय के परिणामस्वरूप इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा और यह तय करेगा कि उन बिजली उत्पादकों को क्या राहत दी जानी चाहिए जो पी.पी.ए के खंड 13 के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हमने इस निर्णय में अभिनिर्धारित किया है।"

4. इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, ए. पी. (एम) एल ने सी.ई.आर.सी के समक्ष याचिका संख्या 97/एम.पी/2017 के रूप में एक याचिका दायर की गई जिसमें कानून में परिवर्तन के आधार पर राहत की

माँग की गई। सी.ई.आर.सी ने आदेश दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा उक्त याचिका को विधि में परिवर्तन के सम्बन्ध में स्वीकार किया ।

5. सी.ई.आर.सी. के समक्ष हरियाणा यूटिलिटीज द्वारा एक पुनर्विलोकन याचिका पुनर्विलोकन याचिका संख्या 24/आर.पी/2018 के रूप भी दायर की गई थी। सी.ई.आर.सी. ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया। इस से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थीगण ने ए.पी.टी.ई.एल. के समक्ष एक अपील दाखिल की गई। ए.पी.टी.ई.एल. ने उक्त अपील को दिनांक 3 नवंबर 2020 को निर्णय और आदेश के द्वारा खारिज कर दिया था इसे चुनौती देते हुए, 2020 की सिविल अपील सं. 4143 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई। सम तिथि के आदेश से, इस न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया।

6. इस बीच, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (संक्षेप में, एम.ओ.सी) ने 22 मई 2017 को शक्ति नीति के तहत कोयले के आवंटन के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई। शक्ति नीति के तहत, पुरानी व्यवस्था के तहत जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, वे 31 मार्च 2017 के बाद भी निश्चित कोयले की मात्रा (संक्षेप में, ए.सी.क्यू) के 75% की आपूर्ति को प्राप्त करने के निरंतर हकदार रहेंगे।

7. यह प्रतिवाद करते हुए कि 75% एसीक्यू से कमी थी, एपी(एम)एल ने विधि में परिवर्तन के कारण कमी के लिए राहत का दावा करते हुए याचिका

संख्या 251/एमपी/2018 के रूप में एक याचिका दायर की। के.वि.वि. आयोग ने आदेश दिनांकित 13 जून 2019 को कथित दावे को अनुमति प्रदान की। इससे व्यथित होने के कारण, एक अपील, जो 2019 की अपील संख्या 358 है, एपीटीईएल के समक्ष दायर की गई थी।

8. तीन आधारभूत आधारों के साथ अन्य आधारों को एपीटीईएल के समक्ष उठाया गया। पहला आधार यह था कि शक्ति नीति को विधि में परिवर्तन नहीं माना जा सकता। दूसरा आधार यह था कि एपी(एम)एल ने विधि में परिवर्तन का नोटिस नहीं दिया और, वैसे तो, विधि में परिवर्तन के आधार पर लाभ का हकदार नहीं था। तीसरा आधार रखाव लागत के पंचाट के सन्दर्भ में था। एपीटीईएल ने आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांकित 30 जून, 2021 द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया।

9. इससे व्यथित होने के कारण हरियाणा यूटिलिटीज ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

10. सम तिथि के आदेश के माध्यम से, हमने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा दायर अपीलों को निर्णित किया है, जिसमें इन सभी आधारों को उठाया और इन पर विचार किया गया था तथा डिस्कॉम के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया गया था। वर्तमान अपील में एपीटीईएल द्वारा दिए गए निष्कर्ष निर्णय व आदेश दिनांकित 28 सितंबर

2020 में दिए गए निष्कर्षों के समान हैं, जिसे हमने 2021 की सिविल अपील संख्या 677-678 में बरकरार रखा है।

11. आगे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान अपील दोनों अधिकारियों द्वारा तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों से उत्पन्न होती है।

12. इस न्यायालय ने, *महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) बनाम अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल) व अन्य* के मामले में, सीईए, सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल की नियुक्ति, योग्यता और सदस्यों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया कि ये निकाय इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर बने निकाय हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की :-

“123. हाल ही में, विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य सांविधिक उपबंधों पर विचार करने में विफल रहे हैं या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रथम दृष्टया मनमाने और अवैध हैं, इस न्यायालय के लिए विशेषज्ञ निकायों के विचारों के साथ अपने विचारों को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।”

13. हमारी राय में, सीईआरसी और एपीटीईएल द्वारा लिया गया समवर्ती दृष्टिकोण को अनिवार्य सांविधिक उपबंधों की अज्ञानता में लिया गया मत नहीं कहा जा सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि यह बाहरी विचार पर आधारित है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह मत प्रथम दृष्टया मनमाना या अवैध है। इस प्रकार, वर्तमान अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

14. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।

.....न्या.
[बी.आर. गवई]

.....न्या.
[विक्रम नाथ]

नई दिल्ली
20 अप्रैल, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।